

Nr. 237 Kabinettsitzung vom 25. Oktober 1933, 12 Uhr

R 43 I/1465, S. 577–582

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Schmitt, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring; PrFM Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, Funk, Pfundtner, Feder, Posse, Krohn, Ohnesorge; Stellv. des Führers der NSDAP Heß; RKom. Backe¹⁾; MinR Jonas; Protokoll: MinR Willuhn (Punkt 1–3), Wienstein (Punkt 4 und 5).

Beginn: 12:00

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES FÜNFTEN GESETZES ZUR ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE ERRICHTUNG DER DEUTSCHEN RENTENBANK-KREDITANSTALT).
2. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER PÄCHTERSCHUTZ. [...]
3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER PREISNACHLÄSSE.
4. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES VERFAHRENS IN BÜRGERLICHEN RECHTSSTREITIGKEITEN.
5. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN VOLLSTRECKUNGSSCHUTZ.

1. ENTWURF EINES FÜNFTEN GESETZES ZUR ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE ERRICHTUNG DER DEUTSCHEN RENTENBANK-KREDITANSTALT²⁾).

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft machte Ausführungen über die Grundgedanken des Entwurfs³⁾).

¹⁾ Vgl. Anm. 21 zu Dok. Nr. 207.

²⁾ Über Aufgaben und organisatorische Gestaltung der durch Gesetz vom 18. 7. 25 (RGBl. I, S. 145) errichteten Dt. Rentenbankkreditanstalt s. Akten der Reichskanzlei: Die Kabinette Luther I/II, >Dok. Nr. 16, P. 7; 76, P. 2.

³⁾ Der am 18. 10. vorgelegte Entwurf bestimmte unter Hinweis auf die „grundlegende Neugestaltung der Reichsregierung, des Reichsrats und des Reichsnährstandes“ u. a. folgende Änderungen bei den Organen der Rentenbankkreditanstalt: 1. die Mitgliedschaft der bisherigen Mitglieder der Anstaltsversammlung endet mit Inkrafttreten des Gesetzes; die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats (s. Anwesenheitslisten zu den Sitzungsprotokollen des Verwaltungsrats vom 15. 3. und 30. 6. 33 in R 2/31045) können abberufen werden; 2. die Mitgliederzahl der Anstaltsversammlung wird von bisher 110 auf 70 herabgesetzt, die des Verwaltungsrats von bisher 25 auf 28 erhöht; 3. Sachverständige auf dem Gebiet des landwirtschaftlichen Kreditwesens (bisher 11, künftig 10) werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats nicht mehr vom Reichsrat, sondern von der RReg. berufen (R 43 II/236 c, Bl. 11–18). Über die Vorarbeiten zu dieser Gesetzesvorlage, die Ende März 1933 aufgenommen worden waren, umfangreiches Material in R 2/13506, 31045, 31046. Sie hatten zur Ausarbeitung einer ersten, vom REM am 3. 10. 33 an StSRkei übermittelten Vorlage (R 43 II/236 c, Bl. 2–9) geführt, die sich von der oben behandelten Vorlage vom 18. 10. u. a. dadurch unterschied, daß 1. eine Erhöhung der Mitgliederzahl der Anstaltsversammlung von 110 auf 140 eintreten, 2. das Recht des Reichsrats zur Berufung von Sachverständigen weiter bestehen bleiben sollte. Hiergegen hatte der RIM mit Schreiben an den REM vom 9. 10. Bedenken

Reichskommissar *Backe* begründete die Vorlage im einzelnen.
Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu⁴⁾).

2. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER PÄCH- TERSCHUTZ. [...] ⁵⁾

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER PREISNACHLÄSSE.

[vertagt]^{5a)}

4. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES VERFAHRENS IN BÜRGERLICHEN RECHTSSTREITIGKEITEN.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt des Entwurfs vor. Er legte insbesondere die leitenden Gesichtspunkte dar, die dem Entwurf zugrundeliegen⁶⁾).

Der *Preußische Finanzminister* wandte sich gegen die Vorschrift des Entwurfs, derzufolge die Revisionssumme von 6000 auf 4000 Mark herabgesetzt wird⁷⁾. Er bat ferner um eine Vorschrift des Inhalts, daß der Wert des Streitgegenstandes in Ehestreitigkeiten generell auf 20,- Mark festgesetzt wird⁸⁾. Der *Reichsminister der Finanzen* schloß sich den Ausführungen des Preußischen Finanzministers an und wandte sich ferner gegen die Vorschrift des Entwurfs, derzufolge das Armenrecht auch juristischen Personen bewilligt werden kann⁹⁾.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf mit der Maßgabe zu, daß die Revisionssumme nicht geändert werden, also 6000 Mark bleiben soll¹⁰⁾.

erhoben und dringend gebeten, 1. „im Hinblick auf die allgemeinen Bestrebungen nach möglichst straffer Zusammenfassung und ziffernmäßiger Beschränkung von Vertretungskörperschaften“ von der Vergrößerung der Anstaltsversammlung abzusehen, 2. „im Hinblick auf die bekannten Bestrebungen zur Entlastung des Reichsrats [vgl. Dok. Nr. 198] diese 10 Verwaltungsratsmitglieder nicht durch den Reichsrat, sondern durch die Reichsregierung berufen zu lassen“ (R 2/13506, Bl. 53).

4) Das Gesetz wurde vom RK am 31. 10. 33 vollzogen (RGL. I, S. 793). Auf Grund des Gesetzes wurden mit Ausnahme von fünf Personen (u. a. Meinberg, Schreyer) alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats abberufen, darunter der ehemalige stellv. Vorsitzende der DNVP, v. Winterfeld, und StM a. D. Lentze, der seit Gründung der Rentenbankkreditanstalt (vgl. Anm. 2) den Vorsitz des Verwaltungsrats innegehabt hatte. Neuer Vorsitzender wurde MinPräs. a. D. Granzow (Verwaltungsbericht der Rentenbankkreditanstalt 1933 in R 2/31046; s. auch R 2/13506, Bl. 96–102, 193–196).

5) Aktenmaterial hierzu in R 43 II/214, R 2/18273 und R 53/25. S. auch RGL. 1933 I, S. 780.

5a) S. weiter Dok. Nr. 244, P. 7.

6) Der von Gürtner am 18. 10. übersandte Entwurf, in dem 79 Änderungen der Zivilprozeßordnung (RGL. 1924 I, S. 437) und zahlreicher anderer Gesetze und VOen vorgesehen waren, wollte, wie in der umfangreichen Begründung (25 Seiten) dargelegt, eine tiefgreifende „Verbesserung des Erkenntnisverfahrens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten“ herbeiführen, und zwar vor allem durch „starke Konzentration des Prozeßstoffes unter straffer Führung des Richters, Wiederherstellung der Unmittelbarkeit der Verhandlung [...] und möglichste Befreiung des Richters von formalen Schranken, insbesondere von formalen Beweisregeln“. Das Gesetz solle am 1. 1. 34 in Kraft treten und sei als vorbereitender Schritt zu einer „Gesamt reform des Prozeßrechts“ anzusehen. Diese werde allerdings „geraume Zeit“ in Anspruch nehmen, insbesondere deshalb, weil die endgültige Neuordnung des Vollstreckungsrechts, eines der großen Teilgebiete dieser Reform, wegen der angespannten Wirtschaftslage und der dadurch bedingten Notgesetzgebung noch nicht in Angriff genommen werden könne. „Das darf aber keineswegs dazu führen, das auf dem Gebiete des Erkenntnisverfahrens als notwendig und dringlich Erkannte lediglich um der zeitlichen Einheitlichkeit der Prozeßreform willen zum Nachteil der Rechtspflege jetzt zurückzustellen.“ (R 43 II/1529, Bl. 23–62). Vgl. Anm. 10.

7) Hierzu der Entwurf: „In Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche ist die Revision unzulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 4000 Reichsmark nicht übersteigt.“ Der Gegenstandsmindestwert betrug seit 1929 (RGL. I, S. 19) 6000 RM (zuvor seit 1925 4000 RM).

8) Eine derartige Bestimmung wurde nicht in die Endfassung des Gesetzes aufgenommen.

9) Diese Vorschrift auch in der Endfassung.

10) Das Gesetz wurde vom RK am 27. 10. 33 vollzogen (RGL. I, S. 780). – Über die langwierigen, im Frühjahr 1934 aufgenommenen Vorarbeiten zur „Gesamt reform des Prozeßrechts“ (vgl. Anm. 6) s. die zahlreichen Sitzungsniederschriften (meist Wortprotokolle) des Ausschusses für bürgerliche Rechtspflege der Akademie für Dt. Recht in R 61/163–164, 450–458. Ergänzende Materialien hierzu in R 22/641–651, 675–681.

5. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN VOLLSTRECKUNGSSCHUTZ.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* trug den Inhalt des Entwurfes vor¹¹⁾. Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu¹²⁾.

¹¹⁾ Einzige Bestimmung des vom RJM und REM am 21. 10. vorgelegten Entwurfs: Verlängerung der durch NotVO vom 14. 2. 33 für die Zeit bis zum 31. 10. erlassenen Vorschriften (vgl. Dok. Nr. 21, P. 1) bis zum 31. 12. 33. In der Begründung wurde ausgeführt: Seit dem Erlaß der NotVO vom 14. 2. seien auf dem Gebiet des Vollstreckungsschutzes erhebliche Änderungen eingetreten. So habe „das Gesetz zur Regelung der landwirtschaftlichen Schuldverhältnisse vom 1. Juni 1933 [vgl. Dok. Nr. 150, P. 2] die Möglichkeit der Entschuldung mit einem für die Dauer des Verfahrens bestehenden besonderen Vollstreckungsschutz gegeben und das Reichserbhofgesetz vom 29. September 1933 für die Erbhöfe den Vollstreckungszugriff gegen Bauern wesentlich beschränkt. Diese Gesetzeslage würde an sich die Möglichkeit für einen weitgehenden Abbau des durch die Notverordnung vom 14. Februar 1933 begründeten allgemeinen Vollstreckungsschutzes bieten. Es muß indes berücksichtigt werden, daß das Erbhofgesetz noch zu kurze Zeit in Kraft steht, um übersehen zu können, welche Höfe im einzelnen Erbhofeigenschaft haben und danach den Erbhof-Vollstreckungsschutz genießen, ferner daß die gesetzlichen Bestimmungen über die Schuldenregelung für die Erbhöfe [vgl. Anm. 2 und 9 zu Dok. Nr. 217] noch ausstehen“. Eine Aufhebung der NotVO vom 14. 2. „würde unter diesen Umständen zu einer Unsicherheit über die im Einzelfall gegebene Rechtslage führen, die im Interesse der Wirtschaft vermieden werden muß“ (R 43 II/193, Bl. 31–33).

¹²⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 25. 10. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 779). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 274, P. 21.

Zitierhinweis

Nr. 237 Kabinettsitzung vom 25. Oktober 1933, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d237>